

ORIGINAL

RECIBIDO SEP 3 26 PM 2:32
TRAMITES Y RECORDS SENADO PR

GOBIERNO DE PUERTO RICO

20^{ma.} Asamblea
Legislativa

4^{ta.} Sesión
Ordinaria

SENADO DE PUERTO RICO

R. del S. 129

INFORME FINAL

3 de septiembre
de agosto de 2026

AL SENADO DE PUERTO RICO:

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo, previo estudio y consideración, presenta a este Alto Cuerpo el Informe Final de la R. del S. 129.

ALCANCE DE LA MEDIDA

1 full
La Resolución del Senado 129 tiene como objetivo ordenar a la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, realizar una investigación en torno al uso que los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas le aplican a las exacciones por impacto que cobran, para sufragar gastos por la provisión de usos dotacionales de dominio público, incluyendo infraestructuras, tales como carreteras, transporte colectivo, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, teléfonos, puertos y aeropuertos, fuera o dentro de los límites del proyecto, como resultado directo de tal proyecto.

INTRODUCCIÓN

Las exacciones por impacto constituyen un mecanismo mediante el cual los desarrolladores contribuyen a sufragar los costos adicionales que un nuevo proyecto genera sobre la infraestructura y los usos dotacionales de dominio público, incluyendo carreteras, sistemas de transporte, acueductos, alcantarillados sanitarios, energía eléctrica, telecomunicaciones, puertos y aeropuertos, entre otros. Su imposición responde al principio de que el desarrollador debe asumir una aportación proporcional al impacto

que ocasiona sobre las facilidades públicas, evitando trasladar dichos costos al resto de la ciudadanía.

El ordenamiento jurídico dispone que estas aportaciones deben calcularse de forma objetiva y sistemática, guardar una relación razonable con la demanda de infraestructura generada por el proyecto, no exceder el costo proporcional atribuible al desarrollo, evitar duplicidad con otros cargos y mantener un vínculo directo entre el cobro realizado y el beneficio o la infraestructura que se procura financiar. Asimismo, la normativa vigente contempla que los recursos provenientes de estas exacciones se destinen a un fondo especial para la provisión de la infraestructura o de los usos dotacionales relacionados con el impacto del proyecto, sin que puedan utilizarse para sufragar gastos operacionales recurrentes.

No obstante, la exposición de motivos de la Resolución advierte la preocupación de que, en la práctica, algunas entidades públicas pudieran estar depositando estos recaudos en cuentas generales o utilizándolos para propósitos distintos a la reparación o construcción de las instalaciones públicas afectadas por el desarrollo que dio origen al cobro. De ser ello correcto, se desvirtuaría la naturaleza de las exacciones por impacto y se comprometería el principio de proporcionalidad que justifica su imposición.

ALCANCE DEL INFORME

A través de este informe se presentará el resultado de la investigación en torno a la utilización de las exacciones por impacto que cobran los municipios, la Junta de Planificación, la Oficina de Gerencia de Permisos y las demás agencias públicas concernidas, con el propósito de determinar si dichos recursos se utilizan conforme al marco jurídico vigente y al propósito para el cual fueron creados.

ANÁLISIS Y HALLAZGOS

La Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo requirió información sobre la existencia de reglamentación aplicable, los proyectos en los cuales se han impuesto exacciones por impacto, los recaudos obtenidos, los fondos donde éstos son depositados, las obras sufragadas con dichos recursos y los balances disponibles a los municipios con la jerarquía en la otorgación de permisos. Estos son: Aguadilla, Barranquitas, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Cidra, Fajardo, Guaynabo, Humacao, Ponce y San Juan. Además, la Comisión le requirió la misma información a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA), al Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), a LUMA Energy LLC (LUMA), a la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe).

I. Municipios

Del análisis de las respuestas recibidas surge un hallazgo significativo, la mayoría de los municipios consultados no imponen exacciones por impacto.

A. Municipios que certificaron no imponer exacciones por impacto

Los municipios de Aguadilla, Bayamón, Cabo Rojo, Cayey, Cidra, Fajardo, Guaynabo, Humacao, Ponce y San Juan certificaron que no poseen reglamentación vigente para la imposición de exacciones por impacto ni realizan cobros por dicho concepto.

A pesar de que el ordenamiento jurídico reconoce la posibilidad de imponer exacciones cuando un desarrollo genera impactos sobre la infraestructura pública, esta investigación demuestra que dicha facultad es utilizada de manera muy limitada por los municipios facultados a ejercerla.

A la fecha del presente informe, el Municipio de Carolina no ha sometido respuesta a lo solicitado.

B. Municipio Autónomo de Caguas



El municipio remitió su Reglamento del Programa de Exacción por Impacto, el mapa oficial de aplicación del programa, certificaciones de ingresos, certificaciones presupuestarias y una relación detallada de proyectos donde se cobraron las exacciones.

El Reglamento del Programa de Exacción por Impacto para Vías Estatales y Municipales fue adoptado juntamente con el Departamento de Transportación y Obras Públicas y la Autoridad de Carreteras en el año 2005, estableciendo un sistema integral para determinar cuándo procede imponer la exacción, la metodología para calcularla, las áreas geográficas donde aplica, las reducciones autorizadas, los créditos por mejoras, el procedimiento de cobro y la utilización de los fondos.

El Municipio de Caguas identifica expresamente un *Fondo 369 - Exacción por Impacto*, lo que permite mantener separados estos recursos del resto de los ingresos municipales. Las certificaciones remitidas reflejan ingresos aproximados de \$483,936.83 durante el período investigado. Asimismo, el municipio remitió un informe individualizado que identifica decenas de expedientes en los cuales se impuso la exacción, incluyendo el número de caso y el importe cobrado en cada uno de ellos. Igualmente, el reglamento sometido establece que las exacciones se utilizarán para sufragar mejoras relacionadas con el sistema vial, incluyendo carreteras, puentes, drenajes, intersecciones, carriles de viraje, iluminación, aceras, adquisición de derechos de paso y otras mejoras permanentes de infraestructura.

Aunque el municipio certificó los ingresos y las autorizaciones presupuestarias, no certificó expresamente el balance disponible del Fondo 369 al momento de contestar el requerimiento. Asimismo, las cifras certificadas por la Oficina de Finanzas y la Oficina de Gerencia y Presupuesto presentan una diferencia aproximada de \$29,000, situación que aparenta obedecer a la diferencia entre ingresos recaudados y fondos autorizados para gasto, aunque ello no fue explicado expresamente en la contestación.

C. Municipio de Barranquitas

El municipio informó que realiza cobros relacionados con intervenciones sobre las vías públicas municipales. El municipio remitió las Ordenanzas Núm. 35 de 1950, Núm. 16 de 1984-1985 y Núm. 23, Serie 2022-2023. La ordenanza vigente establece tarifas por la autorización para romper o perforar calles municipales con motivo de la instalación o reparación de tuberías de acueductos y alcantarillados. Las tarifas actualmente vigentes fluctúan entre \$25 y \$300, dependiendo del tipo de solicitante y de la extensión de la intervención sobre la vía pública. En esencia, se trata de un sistema de tarifas administrativas por intervención sobre las calles municipales, más que de un verdadero programa de exacciones por impacto. La documentación financiera refleja recaudos por aproximadamente \$127,653, pero no identifica el fondo donde fueron depositados, el balance disponible, ni las obras sufragadas con dichos ingresos.

II. Autoridad de Acueductos y Alcantarillados (AAA)

La AAA informó contar con reglamentación específica para imponer cargos relacionados con nuevas conexiones a los sistemas de acueductos y alcantarillados. Específicamente, la AAA dispone que los derechos o cargos por cada unidad a ser conectada al sistema de acueductos será de \$500.00 y el cargo por cada unidad a ser conectada al sistema de alcantarillado también será de \$500.00. La Autoridad fundamenta dichos cobros en la Ley Núm. 170 de 23 de julio de 1974 y el Reglamento Núm. 5280, Reglamento de Imposición y Cobro de Cargos por el Derecho a Conectarse y Usar los Sistemas de Acueductos y Alcantarillados de la Autoridad y Determinación de Aportaciones Especiales. Los recaudos por concepto de estas conexiones ingresan al Fondo General de la AAA, administrándose conforme al Master Agreement of Trust.

Por otro lado, la AAA arguye que las entidades gubernamentales como lo es la AAA, están autorizadas por la Ley 161-2009, según enmendada, conocida como "Ley para la Reforma del Proceso de Permisos de Puerto Rico" a depositar los recaudos de exacción por impacto en sus cuentas y utilizar dichos fondos de acuerdo con sus respectivos planes, no estipulando que las mejoras sean fuera o dentro de los límites del proyecto, o como resultado directo del proyecto aprobado. Durante el período investigado, la AAA informó recaudos por exacciones por impacto ascendentes a aproximadamente \$12.4 millones. La Autoridad informó que todos los recaudos ingresan al Fondo General de la AAA, sin identificar un fondo separado para las exacciones.

Asimismo, no remitió la relación de proyectos donde se impusieron las exacciones; obras específicas sufragadas con dichos fondos; balance disponible; trazabilidad entre cada exacción y la infraestructura construida.

En consecuencia, aunque la AAA recauda cantidades significativas, la información suministrada no permite determinar con precisión cómo fueron utilizados los fondos recaudados, ya que los mismos son depositados en el Fondo General de la AAA.

III. Departamento de Transportación y Obras Públicas/ Autoridad de Carreteras y Transportación

La Autoridad de Carreteras y Transportación informó recaudos aproximados de \$6.8 millones durante el período investigado. Indicó que dichos fondos son depositados en la cuenta operacional de la Autoridad y utilizados para sufragar las partidas no participantes de proyectos financiados con fondos federales de la Federal Highway Administration (FHWA). Sin embargo, la contestación no identificó el reglamento aplicable; los proyectos donde se impusieron las exacciones; las obras específicas sufragadas y el balance disponible.

En consecuencia, aunque la Autoridad certificó ingresos y describió de manera general el destino de los fondos, la información suministrada no permitió establecer una trazabilidad específica entre los recaudos y las obras financiadas.

IV. LUMA Energy

LUMA explicó detalladamente la metodología utilizada para calcular las aportaciones de los desarrolladores, basada principalmente en la carga eléctrica proyectada, el costo por kilovoltio-amperio y los costos de construcción establecidos reglamentariamente. Indican que las exacciones por impacto se instrumentan mediante el Reglamento Núm. 6030 de la AEE, Reglamento para Determinar y Cobrar las Aportaciones de Personas o Instituciones en Proyectos de Desarrollo. Este reglamento aplica a proyectos de desarrollo que requieran conexión al sistema eléctrico y que, por su magnitud o naturaleza, generen un impacto sobre la infraestructura existente. Durante el periodo examinado, LUMA informó aportaciones superiores a \$16 millones. A diferencia de la AAA, LUMA indicó que las aportaciones no ingresan a un fondo general, sino que se aplican directamente al proyecto que genera la necesidad de infraestructura. Asimismo, informó que normalmente las aportaciones del desarrollador resultan insuficientes para cubrir el costo total de la obra, siendo la diferencia sufragada mediante la tarifa base del sistema eléctrico. Por esa razón, indicó que no existen remanentes ni balances disponibles relacionados con estas aportaciones. Desde la perspectiva de esta investigación, la información suministrada refleja un grado considerable de

correspondencia entre la aportación exigida y la infraestructura construida, consistente con el principio de proporcionalidad que caracteriza las exacciones por impacto.

V. Oficina de Gerencia de Permisos y Junta de Planificación

Tanto la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) como la Junta de Planificación certifican que no cobran exacciones por impacto. OGPe expone que las exacciones por impacto son establecidas por las agencias de infraestructura o municipios, como parte de las recomendaciones que emiten sobre un proyecto. A esos efectos no establecen ni imponen cargo por exacción por impacto.

VI. Hallazgos generales

Del análisis de todas las respuestas a los requerimientos sometidos, la Comisión formula los siguientes hallazgos:

- 
1. La utilización de exacciones por impacto en Puerto Rico es excepcional y no generalizada. Diez de los trece municipios consultados certificaron no imponer este tipo de cargos.
 2. El Municipio de Caguas mantiene un programa bastante estructurado. El Municipio cuenta con una reglamentación especializada, un fondo identificado, expedientes individualizados y un programa de mejoras.
 3. El Municipio de Barranquitas únicamente administra un sistema de tarifas por intervención de vías públicas.
 4. La AAA, el DTOP y LUMA sí utilizan mecanismos de aportaciones por impacto, aunque cada una lo administra mediante modelos significativamente distintos.
 5. Persisten deficiencias importantes en materia de transparencia y trazabilidad, particularmente en la AAA y la Autoridad de Carreteras, donde no fue posible identificar con precisión las obras financiadas mediante los recaudos obtenidos.
 6. Existe una marcada ausencia de uniformidad en la forma en que las distintas entidades administran las exacciones por impacto.

CONCLUSIÓN

En conjunto, la investigación demuestra que, aunque el ordenamiento jurídico reconoce ampliamente la figura de las exacciones por impacto, su implementación práctica en Puerto Rico es limitada y carece de criterios uniformes de administración y rendición de cuentas, lo que amerita evaluar posibles medidas legislativas dirigidas a fortalecer la transparencia, la trazabilidad de los fondos y la uniformidad en su aplicación.

POR TODO LO ANTES EXPUESTO, la Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo del Senado de Puerto Rico, previo estudio, consideración y análisis de los hallazgos, presenta a este Alto Cuerpo, el Informe Final de la Resolución del Senado 129.

Respetuosamente sometido,



Sen. Héctor "Gaby" González López
Presidente
Comisión de Planificación, Permisos, Infraestructura y Urbanismo